

SNCM

Les décisions de la Commission européenne ne nous apprennent rien... et le poker continue

Présentées comme un nouveau coup porté à la SNCM, les décisions annoncées le 20 novembre 2013 n'étonnent en rien. La Commission réagit compte tenu du fait que la France n'a en rien mis en œuvre le remboursement – en l'espèce à la CTC (Collectivité territoriale de Corse) – par la compagnie de l'aide déclarée "incompatible" ; elle saisit la Cour de justice de l'UE, les sommes en cause n'ayant pas été recouvrées dans un délai de 4 mois. C'est la stricte application du droit. La Commission, à la suite de deux jugements rendus par le tribunal de l'Union européenne (cas T-349/03 et T-565/08), a considéré que les aides accordées dans le cadre de la restructuration/privatisation de la SNCM étaient incompatibles avec les règles de l'UE. Cette décision était attendue. Le gouvernement dit contester la décision relative

au plan de restructuration. Or, on sait par ailleurs que l'Assemblée nationale française a mis en place une commission d'enquête sur les conditions de privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), le 12 juin 2013, ce qui met en lumière les doutes persistants, en France, sur les conditions réelles dans lesquelles cette opération a eu lieu. On peut citer cet extrait de l'exposé des motifs de Paul Giacobbi pour la création de la commission d'enquête : *"Ils s'interrogent aussi sur l'analyse qui a pu amener à céder pour 13 millions d'euros environ à BCP 38 % du capital, que BCP a revendus à Veolia, déjà actionnaire à hauteur de 28 %, 73 millions d'euros trois ans après, soit plus de cinq fois leur prix d'achat à l'État, sans que, entre-temps, BCP ne semble avoir contribué à réaménager en profondeur la situation de la SNCM."* Le gouver-

nement conteste la décision de la Commission relative au "service complémentaire", contrairement à l'exécutif corse. Il reste que nous sommes donc en présence d'une dette très probable de la SNCM de l'ordre de 440 millions d'euros. Or, la société a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 191,46 millions d'euros auxquels il faut ajouter 94,8 millions d'euros de subventions. Au total, la firme a conclu son exercice avec un résultat courant avant impôt déficitaire de 29,6 millions d'euros et une perte nette de 14,2 millions d'euros. Les fonds propres de la société sont de 162,1 millions d'euros et les dettes financières de 66,4 millions d'euros sur un passif total de 381,1 millions d'euros. La juxtaposition de ces chiffres fait frémir. La stratégie actuelle semble être – ici et là – de temporiser. Une option discutable dans la mesure où la compa-



gnie s'est engagée à renouveler quatre de ses navires (mises en service aux dates suivantes : un navire en juin 2016, un navire en 2017 et deux navires en 2018), et devrait donc en commander deux dès cet hiver. Un engagement qui nécessite une signature crédible ou un montage financier permettant de s'en affranchir. Or les actionnaires font plus que traîner les pieds et il faudra bien une signature pour garantir un emprunt accordé à une firme dont la survie est "problématique". En

outre, la Délégation de service public qui entrera en vigueur dans un peu plus d'un mois prévoit explicitement *"un droit de la CTC de résilier la convention pour un motif d'intérêt général, pour faute ou sous certaines conditions en cas de redressement ou de liquidations judiciaires du délégataire"*. Bref, une situation dont on peut penser qu'elle dissimule une partie de poker entre acteurs, qui pourrait bien se terminer par la création d'une compagnie régionale corse.

PATRICE SALIN